



Comune di Squillace

POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 61 del 19/04/2022

OGGETTO: ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO; VERBALE N. CZQQPAS-37/2021 DEL 4/12/2021 REDATTO DALLA QUESTURA DI CATANZARO DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA, SOCIALE PER VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 68 DEL R. D. 18/06/1931, N. 773, T.U.L.P.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 666 C.P.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO ed esaminato il verbale N. CZQQPAS-37/2021 del 4/12/2021 redatto dalla Questura di Catanzaro - Divisione Polizia Amministrativa, Sociale, a seguito di un controllo amministrativo, dal quale risulta che [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED], via [REDACTED] snc, in qualità di l.r.p.t. della società "[REDACTED]", gestore del locale denominato [REDACTED] sito in Squillace Lido in [REDACTED] c. in data 4/12/2021, alle ore 00:30 presso l'esercizio commerciale denominato "[REDACTED]" si è reso responsabile di illecito amministrativo per violazione alle disposizioni di cui all'art. 68 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. e sanzionato dall'art. 666 C.P. co.1 (depenalizzato ai sensi dall'art. 49 D. Lgs. n. 507/1999), per avere organizzato e fatto svolgere un'attività di pubblico spettacolo con musica dal vivo e ballo da parte dei clienti del locale, senza la necessaria autorizzazione.

ACCERTATA la regolarità della contestazione o notificazione ai sensi dell'art. 14, legge n. 689/1981;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento della violazione alle disposizioni di cui all'art. 68 del R. D. 18/06/1931, n. 773, T.U.L.P.S. in relazione all'art. 666 C.P. co 1, sanzionato dall'art. 49 del D.Lgs n. 507/99;

CONSIDERATO che, per tale violazione non è previsto il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, nei termini di legge con le modalità previste dall'art. 16 L. 689/1981 e s.m.i.;

ESAMINATI gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivere;

CONSIDERATO che il responsabile non ha prodotto scritti difensivi nei termini di legge;

VALUTATI ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981 e tenute presenti le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti;

PRESO ATTO che, per tale violazione si applica l'art. 666 del C.P. sanzionato dall'art. 49 del D. Lgs. n. 507/99 e, pertanto, si può ingiungere il pagamento della somma di €. 256,00 più spese

di accertamento e notifica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

ATTESTATO che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la Legge 24.11.81, n. 689 ;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1999, n.507;

VISTO l'art. 49 D. Lgs Nr 507/1999;

VISTI:

- il vigente Statuto della Città di Squillace;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i
- la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge n. 241/1990 modificata con D.L. n° 76/2020 convertito con la L. 120/20, nonché L.R. n. 7/2019;

PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e degli artt. 4 comma 2 e 70 comma 6 del D.L.gs n. 165/2001 s.m.i.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

ORDINA

A [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED], via [REDACTED], in qualità di l.r.p.t. della società "[REDACTED]", gestore del locale denominato "[REDACTED] sito in Squillace Lido in [REDACTED] c, anche quale obbligato in solido, per i motivi di cui in premessa, di pagare quale sanzione amministrativa per le infrazioni di cui sopra, la somma complessiva di Euro **263,88 (duecentosessantatre/88)**;

INGIUNGE

alla stessa di pagare, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi, la somma complessiva di Euro **263,88 (duecentosessantatre/88)**; di cui : Euro 258,00 per sanzione pecuniaria **a)**;
Euro 5,88 per spese e notifica **b)**

Il pagamento della somma complessiva di cui sopra potrà essere effettuato:

tramite versamento sul c/c p. 000011616885 intestato a Comune di Squillace precisando nella causale il capitolo 1250, spese e notifica, il proprio nominativo e il numero della presente ordinanza, nel termine di giorni trenta, interi e consecutivi, dalla data della notifica della presente ORDINANZA - INGIUNZIONE, avvertendo che, in difetto, si procederà alla riscossione della somma dovuta, mediante esecuzione forzata, nei modi indicati dalla vigente normativa.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione può presentare opposizione al Giudice competente, con avvertenza che la presentazione dell'opposizione non sospende l'esecuzione, salvo diverso avviso del Giudice. Il contravvenuto è invitato a trasmettere al Comune di Squillace - Comando di Polizia Locale - copia della ricevuta del versamento effettuato, entro il termine di giorni 15 dalla data del versamento.

ATTESTARE:

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- Che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. N° 62/2013;

La presente Ordinanza-Ingiunzione sarà notificata al soggetto indicato nell'allegato parte integrante del presente atto e trasmessa a :

- Servizio Finanziario.



responsabile del Settore
Assandio Consolo